

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----oOo----

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Số: 26092025/INNOTEL-KHAIANH

Căn cứ

- Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
- Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung cấp của cả 2 Bên.

Hôm nay, Ngày 01 tháng 10 năm 2025, chúng tôi gồm:

BÊN A “Bên mua” : CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI ANH BÌNH THUẬN

Địa chỉ : Thôn 11, Xã Tân Minh, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Điện thoại :

MST : 3401199275

Đại diện : **Ông TRỊNH KHẮC ĐIỆP** Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Theo giấy uỷ quyền số 01/2025/UQ-KABT ký ngày 01/01/2025

BÊN B “Bên bán” : CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

Địa chỉ : 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại : (84 28) 3662 1119

MST : 0304195505

Tài khoản : 17058209 Ngân Hàng TMCP Á Châu- CN.Tp.HCM

Đại diện : **Ông HUỖNH THANH HẢI** Chức vụ: Giám Đốc

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán (sau đây gọi là “Hợp đồng”) với các điều kiện và điều khoản sau:

ĐIỀU 1: THIẾT BỊ, SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH & GIÁ

Bên B đồng ý bán cho Bên A và Bên A đồng ý mua của Bên B các thiết bị với số lượng, quy cách sản phẩm như sau:

STT	Mã Sản Phẩm	Mô tả sản phẩm	SL	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Nội dung xuất hóa đơn
1	Dell R760xs	Máy chủ Dell PowerEdge R760xs - 16x2.5 - Form Factor: 2U Rackmount - Processor: 2 x Intel Xeon Silver 4510 2.4G, 12C/24T, 30M Cache - Memory: 8 x 64GB Kingston DDR5 5600 ECC RDIMM - Hard Drive: 4 x 1.92TB SSD Samsung PM893 Sata 2.5" Hot-plug - Raid Controller: PERC H755 8Gb NV Cache - Network Controller: Broadcom 5720 Dual Port 1 GbE LOM - Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28 - Management: iDRAC9 Enterprise - Power Supply: Dual 800W (1+1) HotPlug	1	204,000,000	204,000,000	Máy chủ Dell PowerEdge R760xs - 16x2.5" 2x4510 8x64GB 4x1.92TB H755 iDRAC9, Enterprise 2x800W Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE Broadcom 5720 Dual Port 1Gb OnBoard No OS
	CỘNG				204,000,000	
	VAT 8%				16,320,000	
	TỔNG CỘNG				220,320,000	

Tổng giá trị hợp đồng (bao gồm thuế VAT): 220,320,000VND

Số tiền bằng chữ: Hai trăm hai mươi triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng chẵn.

“Thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với hàng hóa và tổng giá trị hợp đồng được thể hiện ở Điều 1 này là thuế suất tạm tính tại thời điểm ký hợp đồng. Tại thời điểm bên bán giao hàng và xuất hóa đơn cho bên mua. Thuế VAT của hàng hóa được điều chỉnh theo thuế suất thuế VAT theo quy định của nhà nước tại thời điểm xuất hóa đơn và theo đó, tổng giá trị của hợp đồng được điều chỉnh theo thay đổi giá trị của thuế VAT.”

Giá trị hợp đồng đã bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí liên quan khác.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HAI BÊN TRONG HỢP ĐỒNG

2.1 Quyền và trách nhiệm của Bên B:

- Cung cấp và bàn giao cho Bên A thiết bị mới 100%, được đóng gói an toàn, phù hợp với quy cách đã nêu trong Điều 1.

- b. Cung cấp Hoá đơn tài chính hợp lệ, Biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hoá theo số lượng hàng hoá được quy định tại Điều 1 nêu trên.
- c. Có quyền ngừng giao hàng cho Bên A khi Bên A không thanh toán đúng hạn như đã thỏa thuận. Đối với bất kỳ vi phạm nào về nghĩa vụ thanh toán hoặc nhận hàng mà không có lý do chính đáng của Bên A, Bên B đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu Bên A bồi thường thiệt hại.
- d. Hướng dẫn, hỗ trợ Bên A sử dụng, vận hành thiết bị đúng tiêu chuẩn.
- e. Giao hàng đúng thời gian, địa điểm và các nội dung khác theo thỏa thuận.

2.2 Quyền và trách nhiệm của Bên A:

- a. Hỗ trợ cho Bên B thực hiện bàn giao thiết bị theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 3.
- b. Được nhận hóa đơn tài chính và biên bản bàn giao nghiệm thu đúng chủng loại, số lượng hàng hóa như thỏa thuận.
- c. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên B theo thỏa thuận tại Điều 5 Hợp đồng này
- d. Không nhận hàng hóa và đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu như hàng hóa không đúng chất lượng, chủng loại và các nội dung khác như trong hợp đồng và yêu cầu Bên B hoàn trả số tiền mà Bên A đã thanh toán cho Bên B (nếu có).

ĐIỀU 3: ĐỊA ĐIỂM, THỜI HẠN GIAO HÀNG

3.1 Địa điểm giao hàng: Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP.HCM.

Người nhận: Mr Duy Trường - 0784022211

- ✓ Trường hợp địa điểm giao hàng thực tế sau này nằm ngoài địa điểm tại 3.1 theo yêu cầu của Bên A thì Bên B có quyền không chấp nhận hoặc thông báo chi phí phát sinh (nếu có). Bên A có trách nhiệm cử đại diện Bên A nhận hàng tại địa điểm yêu cầu đúng theo quy định tại Hợp đồng.
- ✓ Thông báo giao hàng: Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A về thời gian giao hàng cụ thể, số lượng hàng hóa sẽ giao bằng văn bản hoặc điện thoại chậm nhất là bốn (04) giờ trước khi giao hàng để Bên A chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự để tiếp nhận lô hàng.
- ✓ Khi nhận thông báo giao hàng từ Bên B, Bên A trong vòng 05 ngày phải nhận hàng, quá thời hạn nêu trên xem như Bên A vi phạm hợp đồng.

3.2 Thời gian giao hàng: Trong vòng 7 – 10 ngày làm việc (trừ các ngày nghỉ hằng tuần, nghỉ lễ) tính từ ngày hợp đồng được ký kết.

3.3 Hồ sơ giao hàng:

- Biên Bản Bàn Giao, nghiệm thu hàng hoá kèm Phiếu bảo hành.
- Hóa đơn tài chính hợp lệ .

3.4 Giao nhận: Khi Bên B giao hàng cho Bên A, đại diện của Bên A có trách nhiệm kiểm tra số lượng và chất lượng của hàng hoá và ký nhận vào biên bản bàn giao, nghiệm thu thiết bị với đại diện của Bên B.

ĐIỀU 4: BẢO HÀNH

4.1 Thời gian bảo hành (tính từ ngày hai Bên ký biên bản bàn giao nghiệm thu thiết bị): 36 tháng. Áp dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

4.2 Điều kiện bảo hành: Tất cả các thiết bị đều được bảo hành miễn phí theo đúng tiêu chuẩn của Hãng Sản Xuất khi các thiết bị đang trong thời hạn bảo hành và sự cố xảy ra do lỗi của Hãng Sản Xuất với điều kiện thiết bị còn nguyên tem niêm phong bảo hành, chưa bị người sử dụng tự ý tháo gỡ, sửa chữa.

4.3 Địa chỉ liên lạc bảo hành:

- 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Tel: (84 28) 3662 1119

4.4 Thời gian làm việc:

- a. Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:00 đến 12:00 và 13:30 đến 17:30.
- b. Thứ Bảy: từ 9:00 đến 12:00.

4.5 Bên B được miễn trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp sau:

- Bên A tự ý sửa chữa làm hư hỏng thiết bị và phụ kiện.
- Nhiệt độ phòng máy vượt quá 40 độ C hoặc phòng máy quá ẩm ướt, mưa dột.
- Hỏa hoạn, sét đánh hoặc các thiên tai khác.
- Bên A không vận hành, sử dụng và bảo quản máy móc theo đúng các quy định của Nhà sản xuất.

Trường hợp xảy ra các sự cố như trên, bên A phải chịu 100% chi phí để khắc phục sự cố.

4.6 Khi nhận được yêu cầu bảo hành của Bên A, Bên B phải cử người đến địa điểm của Bên A tại Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP.HCM để kiểm tra và thực hiện bảo hành. Toàn bộ chi phí liên quan đến bảo hành thiết bị do Bên B chịu.

4.7 Bên B phải đảm bảo thời gian thực hiện và hoàn thành việc bảo hành không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bên A.

4.8 Trong thời gian bảo hành, bên B sẽ cung cấp thiết bị thay thế tạm (nếu có) để Bên A sử dụng.

ĐIỀU 5: THANH TOÁN

5.1 Hình thức thanh toán: 2 đợt bằng hình thức chuyển khoản

- Đợt 1: Bên A thanh toán 50% giá trị Hợp đồng (tương đương với số tiền **110,160,000VNĐ**) cho Bên B trong vòng 7 ngày từ ngày ký hợp đồng.

- Đợt 2: Bên A thanh toán 50% giá trị Hợp đồng còn lại (tương đương với số tiền **110,160,000VNĐ**) cho Bên B trong vòng 14 ngày kể từ ngày hai bên hoàn tất bàn giao nghiệm thu hàng hoá và Bên A nhận được hoá đơn hợp lệ.

5.2 Phương thức thanh toán:

Bên A sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản VNĐ cho bên B. Phí phát sinh trong khi chuyển khoản sẽ do bên A chịu trách nhiệm thanh toán.

5.3 Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

STK: 17058209-Ngân hàng TMCP Á Châu-CN.TP.HCM

ĐIỀU 6: PHẠT

6.1 Bên vi phạm các điều khoản đã nêu trong hợp đồng phải chịu phạt. Mức phạt cụ thể là:

- a. Nếu Bên A thanh toán chậm trễ hơn so với thời gian quy định tại Điều 5 khoản 5.1, Bên A sẽ phải chịu phạt cho Bên B số tiền là 0,1% tổng số tiền thanh toán chậm cho mỗi ngày chậm thanh toán. Tổng mức phạt không vượt quá 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm. Trường hợp Bên A chậm thanh toán quá 07 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán thì Bên B được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, áp dụng chế tài phạt vi phạm 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm và yêu cầu Bên A thanh toán toàn bộ số tiền còn nợ và tiền lãi/phạt ngay khi hợp đồng chấm dứt.
- b. Nếu Bên B giao hàng chậm hơn so với thời gian quy định tại Điều 3, Bên B sẽ chịu phạt 0.1%/ngày trên tổng giá trị hàng chậm giao cho 01 ngày giao hàng chậm. Tổng mức phạt không vượt quá 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm. Trường hợp Bên B chậm giao hàng quá 07 ngày kể từ ngày đến hạn giao hàng thì Bên A được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, áp dụng chế tài phạt vi phạm 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm và Bên B phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền Bên A đã thanh toán.
- c. Nếu Bên A lấy hàng chậm hơn so với quy định của hợp đồng thì Bên A sẽ chịu phạt số tiền là 0,1%/ngày trên tổng giá trị hàng nhận chậm cho 01 ngày nhận hàng chậm. Ngoài ra, Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B toàn bộ các chi phí lưu kho, bãi; chi phí trông giữ hàng hóa và các chi phí hợp lý khác (nếu có và Bên B có trách nhiệm cung cấp chứng từ chứng minh các chi phí này).

6.2 Nếu Bên B đơn phương hủy hợp đồng mà không có sự đồng ý của bên A sẽ chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng và phải hoàn trả số tiền Bên A đã thanh toán (nếu có). Nếu Bên A đơn phương hủy hợp đồng mà không có sự đồng ý của Bên B sẽ chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng và mất số tiền đã thanh toán.

6.3 Các khoản phạt hợp đồng và các khoản bồi thường thiệt hại sẽ được bên vi phạm thanh toán cho bên bị vi phạm trong vòng 15 ngày kể từ ngày xác định vi phạm hợp đồng.

6.4 Nếu bên nào vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào khác của hợp đồng, Bên đó phải chịu phạt 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm và bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh.

ĐIỀU 7: TRỌNG TÀI VÀ LUẬT ÁP DỤNG

- 7.1** Trường hợp phát sinh tranh chấp hợp đồng, hai Bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác và tôn trọng pháp luật để hạn chế tối đa tổn thất cho từng Bên.
- 7.2** Nếu hai Bên không giải quyết được bằng thương lượng, thì tranh chấp được đưa ra giải quyết tại Tòa Án Nhân Dân có thẩm quyền tại Tp.HCM.
- 7.3** Luật áp dụng: Luật pháp hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- 7.4** Phán quyết của Tòa án là phán quyết cuối cùng buộc các Bên liên quan phải thi hành. Mọi phí tổn sẽ do Bên thua kiện chịu.

ĐIỀU 8: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

8.1 Định nghĩa về trường hợp bất khả kháng:

- Bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan, không thể lường trước được và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: sét đánh, động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hỏa hoạn; dịch bệnh; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh; đứt gãy chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất hàng hóa mà có thông báo của hãng sản xuất...và các thảm họa khác chưa lường hết trước được, sự thay đổi chính sách hoặc sự ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

8.2 Thông báo tình trạng bất khả kháng:

- Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, một trong Hai Bên có thư thông báo cho bên còn lại trong vòng 01 ngày về sự kiện và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời trong vòng 10 ngày, bên thông báo chuyển cho bên còn lại giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng được cấp bởi tổ chức có thẩm quyền hoặc phòng thương mại tại địa phương của bên thông báo.

8.3 Trách nhiệm của các Bên trong trường hợp bất khả kháng:

- Việc một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt Hợp đồng hoặc yêu cầu thanh toán phạt vi phạm Hợp đồng.
- Trừ khi có ý kiến của bên nhận thông báo bằng văn bản, bên thông báo vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ Hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng của sự kiện.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 9.1** Mọi chỉnh sửa hoặc bổ sung Hợp đồng chỉ có giá trị sau khi được người có thẩm quyền của cả hai Bên ký kết trên những tài liệu bằng văn bản tạo thành các bộ phận hợp nhất của Hợp đồng.
- 9.2** Hai bên cam kết và bảo đảm rằng các bên đã thực hiện đầy đủ tất cả thủ tục pháp lý và các thủ tục nội bộ để đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ký kết và thực hiện hợp đồng này.

9.3 Bên B cam kết có đầy đủ giấy phép kinh doanh sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự cho các thiết bị liên quan trong hợp đồng này.

9.4 Hai Bên cam kết thi hành đúng và đầy đủ các điều khoản đã ký trong Hợp đồng.

9.5 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi trách nhiệm của hai bên chấm dứt, hợp đồng này sẽ tự động thanh lý sau 02 ngày kể từ ngày hai bên thực hiện xong quyền, nghĩa vụ của mình.

9.6 Hợp đồng có thể chấm dứt trước thời hạn nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:

- Hai bên thỏa thuận chấm dứt;
- Xảy ra sự kiện bất khả kháng và các trường hợp khác theo quy định pháp luật;
- Một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nếu bên kia vi phạm hợp đồng mà không khắc phục trong thời hạn theo yêu cầu của bên bị vi phạm.

Hợp đồng này được làm thành hai (02) bản, mỗi Bên giữ một (01) bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Ông TRỊNH KHẮC DIỆP

Ông HUỖNH THANH HẢI